

1501930-85.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... materialidade dos delitos de roubo majorados vem demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 3888/2021 (fls. 14/20), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 21/22), pelo auto de avaliação (fls. 27), pelos autos de reconhecimento de pessoa e objeto (fls. 29/31) e pelas demais provas constantes nos autos.

Da mesma forma, a autoria foi comprovada, diante da confissão do acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Tel. (11) 4330-1011 foi desligado definitivamente - Vila Tereza

CEP: 09606-000 - São Bernardo do Campo - SP

Telefone: (11) 2845-9580 - E-mail: saobernardo2cr@tjsp.jus.br

1501930-85.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501930-85.2021.8.26.0537

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL ANTONIO DA SILVA

G

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

DANIEL ANTÔNIO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, subtraiu, para proveito próprio, mediante abuso de confiança, o veículo automotor VW/Kombi, placas BOQ-3365, pertencente à vítima Edilza Soares da Cruz.

Ainda porque, DANIEL ANTÔNIO DA SILVA, qualificado nos autos, também nas circunstâncias mencionadas na denúncia, previamente ajustado e com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o adolescente MATHEUS LUCAS FELIX DE OLIVEIRA, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo J4, avaliado em R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e 01 (um) aparelho celular da marca Iphone, modelo 6, avaliado em R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),

pertencentes, respectivamente, às vítimas Loraine Letícia Delfino dos Santos e Rafaela Oliveira de Gois.

Finalmente porque, DANIEL ANTÔNIO DA SILVA, qualificado nos autos, nas mesmas circunstâncias, corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente MATHEUS LUCAS FELIX DE OLIVEIRA, ao praticar com ele o crime de roubo acima mencionado.

Recebida a denúncia (fls. 82/83), o acusado foi citado para oferecer resposta à acusação, a qual foi apresentada às fls. 98.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 100).

Durante a instrução virtual, foi ouvida 01 (uma) vítima e 01 (uma) testemunha comum, bem como interrogado o acusado, por meio do sistema audiovisual, de acordo com o artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e, em seguida as partes debateram.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos de roubo majorados vem demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 3888/2021 (fls. 14/20), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 21/22), pelo auto de avaliação (fls. 27), pelos autos de reconhecimento de pessoa e objeto (fls. 29/31) e pelas demais provas constantes nos autos.

Da mesma forma, a autoria foi comprovada, diante da confissão do acusado e da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Na Delegacia de Polícia, o acusado confessou parcialmente a prática dos crimes, aduzindo que: "subtraiu os celulares das vítimas, que estavam andando pelo local dos fatos. Esclarece que nem mesmo foi preciso sacar o simulacro de arma de fogo que levava na cintura, porque as meninas já lhes entregaram os celulares. Esclarece que pretendia vender os celulares para usar drogas" (fls. 12).

Em juízo, também admitiu a prática do assalto em concurso com o adolescente, afirmando que cada um deles subtraiu o celular de uma das vítimas, ocasião em que estava em poder de um simulacro de arma de fogo. Disse que estava na posse da Kombi, que lhe foi emprestada para fazer um carreto, o qual acabou não conseguindo concretizar, sendo certo que o devolveria até o fim da noite, o que não aconteceu, por ter sido preso. Contou, por fim, que resolveu praticar o assalto, por estar sendo cobrado em razão de uma dívida.

Como dito, a confissão do acusado foi confirmada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

A vítima Loraine, em sede policial, reconheceu o acusado como autor do roubo (fls. 29) e relatou que: "estava andando a pé pelo local dos fatos, junto com sua amiga, a adolescente RAFAELY OLIVEIRA DE GOIS, quando ambas foram abordadas por dois indivíduos que também estavam a pé, sendo um deles magro e alto e o outro mais baixo e mais gordo. O indivíduo magro e alto tinha uma arma de fogo na cintura e anunciou o assalto, dizendo-lhes 'é um assalto, vira aqui nesta rua'. Era uma rua mais erma e, então, os dois exigiram delas os celulares e os levaram embora.

Depois, mandaram que as duas continuassem andando e foi o que fizeram, tendo pedido ajuda em uma igreja que encontraram logo depois. Posteriormente, por meio do localizador de seu celular subtraído, verificou que o aparelho estava nesta Delegacia de Polícia, para onde se dirigiu" (fls. 09).

Em juízo, por sua vez, também reconheceu o acusado como um dos autores do roubo, dentre três indivíduos que lhe foram apresentados, com dúvidas, vez que o assaltante era um pouco mais forte, esclarecendo que o reconheceu na fase policial com absoluta certeza. Corroborou, no mais, suas declarações prestadas em solo policial, confirmando o assalto praticado pelo acusado em concurso com outro indivíduo, quando foram subtraídos aparelhos celulares de sua propriedade e de sua amiga Rafaela, além de certa quantia em dinheiro.

A palavra da vítima deve ser prestigiada e não pode ser desmerecida. Ainda mais quando segura, coesa e corroborada por outros elementos de prova, em especial a confissão em juízo, e ausentes indicativos de incriminação injusta, não sendo possível acolher a tese de insuficiência de provas. Nesse sentido:

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem nada aproveita uma

falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado" (RJTACRIM 43/235). A testemunha Randhor, policial militar, em depoimento extrajudicial, relatou que, na data dos fatos: "receberam, via COPOM, a notícia de que dois indivíduos teriam praticado roubo a transeuntes se valendo de uma VW/Kombi e, então, iniciaram diligências pelas redondezas do local dos fatos. Lograram encontrar o referido veículo e, enquanto a inspecionavam, perceberam a aproximação de dois indivíduos que, ao avistarem a equipe, demonstraram sinais de nervosismo. Posteriormente, verificaram que os indivíduos eram DANIEL ANTÔNIO DA SILVA e o adolescente MATHEUS LUCAS FELIX DE OLIVEIRA. Em busca pessoal, encontraram, com DANIEL, um simulacro de uma pistola e, com o referido adolescente, dois celulares que não eram de propriedade de nenhum deles. Em conversa informal com DANIEL, este admitiu que ele e o adolescente haviam roubado duas vítimas que estavam andando a pé pela rua. Em relação à VW/Kombi, placa BOQ-3365, foram saber que DANIEL a havia subtraído de sua proprietária, EDILZA SOARES DA CRUZ, para a prática do roubo acima narrado" (fls. 07).

Por sua vez, em juízo, confirmou integralmente seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia.

Em relação ao valor de depoimentos policiais, já se decidiu:

"Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

Pois bem. Vê-se que não há contradições entre as declarações da vítima, na fase extrajudicial e em juízo, e o depoimento da testemunha ouvida em juízo, além da própria confissão do acusado, que confirmaram em parte as condutas descritas na denúncia e a ele imputadas.

Além do mais, não há motivo para se acreditar que queiram incriminar pessoa inocente, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Afora isso, não produziu a defesa qualquer prova capaz de desconstituir aquelas constantes dos autos.

Ante esses elementos, configurados os delitos de roubo majorado imputados ao acusado. Houve confissão judicial corroborada por prova idônea colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao contrário do que sustentou a defesa, a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desfecho condenatório, uma vez que o acusado foi reconhecido pela vítima em juízo, além de ter sido preso em flagrante delito logo após a prática dos crimes, juntamente com seu comparsa, na posse do simulacro de arma de fogo e dos aparelhos celulares roubados, o que foi confirmado pelo depoimento da testemunha policial ouvida em juízo.

Não bastasse, o acusado admitiu a prática dos roubos em juízo, o que torna a autoria certa.

A causa de aumento de pena do concurso de pessoas também está demonstrada, uma vez que as vítimas confirmaram a presença de dois assaltantes.

O prévio ajuste, auxílio e efetiva colaboração para a prática das subtrações ficaram perfeitamente demonstrados, visto que ambos atuaram conjuntamente, com distribuição de tarefas durante a execução.

Além disso, abordaram as vítimas e fugiram juntos, situação que comprova concurso de vontades para a prática criminosa, revelando que estavam unidos pelo mesmo propósito, o que também foi admitido pelo acusado.

Os delitos de roubo consumaram-se no momento em que as vítimas foram desapossadas de seus bens. Para a consumação do roubo basta, somente, o apoderamento da res e a cessação da violência ou grave ameaça, circunstância indicada pela fuga do acusado e seu comparsa adolescente.

Inviável o reconhecimento de crime único, como sustentou a defesa, sendo forçoso reconhecer que a prova produzida no transcorrer do processo aponta para a hipótese contemplada no artigo 70 do Código Penal, ou seja, concurso formal. Isso porque comprovada a subtração de bens pertencentes a duas vítimas distintas, por ocasião

do mesmo contexto fático, sendo ambos os patrimônios atingidos, sendo certo que o próprio acusado admitiu que subtraiu um dos celulares, enquanto seu comparsa, o outro.

Impossível admitir que, ao assaltar duas vítimas e subtrair dois aparelhos celulares, o acusado não tivesse ciência de que atingia dois patrimônios diferentes, ainda que os objetos estivessem na mesma bolsa.

Por outro lado, como bem apontaram as partes, inviável o reconhecimento do delito de furto, visto não ter sido comprovada sua ocorrência, especialmente o dolo do acusado de subtrair o veículo descrito na denúncia, razão pela qual o crime deve ser afastado.

Da mesma forma, o reconhecimento do delito de corrupção de menores é inviável à míngua de provas sobre a corrupção do adolescente.

Ressalve-se que a corrupção não ocorre sempre que existe concurso entre maiores e menores para a prática de um crime, pois o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente cuida de delito que não é formal, não se aperfeiçoando sem a efetiva comprovação de que, em razão da participação do menor no ilícito penal, este tenha se corrompido, prova esta que não existe nos autos.

Neste sentido:

Superior Tribunal de Justiça - STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES - Caracterização. Para a configuração do crime previsto no artigo 1º da Lei nº 2.252/54 é necessário que o agente tenha, de qualquer forma, contribuído para a participação do menor no crime. O mero fato de ter praticado o ato criminoso em companhia do menor não tipifica esse delito. Para que haja o delito de corrupção de menores é necessário que o agente pratique uma das condutas descritas no tipo legal: facilitar ou corromper, não sendo suficiente para caracterizá-lo o fato de haver participado do crime criminoso em companhia de menores. (STJ - REsp. nº 127.692 - DF - Rel. Min. Edson Vidigal - J. 16.12.97 -DJU 19.05.98).

Assim sendo, diante de tal contexto, e bem demonstradas a autoria e materialidade dos delitos de roubo majorado, impõe-se o desfecho de procedência parcial do pedido inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 157 do Código Penal, e considerando os maus antecedentes do acusado, em razão de condenação anterior, que não se presta para caracterizar a reincidência (processo nº 0012889-26.2012.8.26.0564 - fls. 48/54), a demonstrar sua personalidade voltada à prática de crimes, fixo-lhe a pena base, 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Compenso a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com a agravante prevista na alínea "j", do inciso II, do artigo 61, do Código Penal, já que o crime foi cometido em período de calamidade pública. Vale consignar que, tratando-se de agravante de natureza objetiva, não se exige requisito adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência.

Comprovada a causa de aumento de pena, prevista no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, promovo o aumento desta em 1/3 (um terço) resultando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Reconhecido o concurso formal e, em razão dos dois delitos de roubo narrados na denúncia terem sido demonstrados em juízo, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias que a modifique.

Sem informações a respeito da situação econômica do acusado, fixo o dia multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado em razão do quantum de pena e também por ser o delito de roubo agravado grave e revelar desfaçatez e periculosidade do agente. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando,

ainda mais quando praticado em concurso de agentes.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar DANIEL ANTÔNIO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e para o absolver dos crimes previstos no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Estando o acusado preso provisoriamente e, ainda, considerando a gravidade dos delitos de roubo agravados e o regime fixado, não é o caso de concessão do direito de recorrer em liberdade, benefício que fica negado, sendo certo que as razões que justificaram a custódia cautelar durante toda a instrução processual estão realçadas com a prolação deste decreto condenatório.

Revedo posicionamento anteriormente adotado, deixo de reconhecer a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, apesar da Lei nº 12.736/12 prever a possibilidade de “detração” do tempo de prisão provisória quando da prolação da sentença, não aboliu a sistemática relativa à progressão de regimes prevista no artigo 112, e seus parágrafos, da Lei nº 7.210/84.

Dessa forma, para que haja a progressão para regime mais brando, não basta o cumprimento do requisito objetivo, correspondente ao cumprimento de determinada fração da pena, o que sequer ocorreu neste caso, sendo também indispensável a verificação, pelo juiz natural (da Execução Penal competente), da presença do requisito subjetivo, quer pelo fornecimento de atestado de bom comportamento pelo diretor do estabelecimento, quer pela realização de exame criminológico para aferição do mérito individual do sentenciado, se necessário for.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD.

Custas na forma do artigo 4º, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 18 de janeiro de 2022.